

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้หยุดการทำเหมืองในเขต
ประทานบัตร

กรณีเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมจังหวัด
กาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำเหมืองในเขตประทานบัตร
โดยระบุเหตุผลว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย จึงมีผลให้
นิติบุคคลย่อมเป็นอันเลิกกันโดยผลของกฎหมาย ตามมาตรา ๑๒๘๖ (๕) แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และทำให้สภาพนิติบุคคลของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง อันเป็นผลให้ประทานบัตร
ของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นอายุโดยผลของกฎหมายทันทีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษามาตรา ๘๓
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบ
จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่ง
ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะถูก
ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ล้มละลายก็ตาม แต่คำพิพากษาดังกล่าวมีผลเพียงทำให้
นิติบุคคลของผู้ฟ้องคดีเป็นอันเลิกกันตามมาตรา ๑๒๓๖ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เท่านั้น ผลของคำพิพากษานั้นยังไม่เป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสภาพความเป็น
นิติบุคคลทันที จนกว่าจะได้มีการชำระบัญชีเสร็จสิ้นโดยผู้มีอำนาจชำระบัญชีตามมาตรา ๑๒๔๙
แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีการชำระ
บัญชีของผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งต่อมายังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสามารถประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ได้
และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายผู้ฟ้องคดีแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำเหมืองและการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทุกประการ
ในเขตประทานบัตรของผู้ฟ้องคดี เพราะประทานบัตรสิ้นอายุแล้ว จึงน่าจะมีเหตุแห่งความไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และหากให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดี
จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำเหมือง
ตามประทานบัตร เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องขาดประโยชน์อันควรจะได้รับจากการทำเหมือง
ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบหินที่ไม่แล้วให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงซื้อขายกันล่วงหน้าได้
ตามกำหนด และมีภาระต้องจ่ายเงินเดือนแก่พนักงานอีกเดือนละไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งความเสียหายดังกล่าวยากที่จะเยียวยาแก้ไขแก่ผู้ฟ้องคดีได้ในภายหลัง อีกทั้ง หากศาลมีคำสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ก็ไม่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคแก่การบริหารงานหรือแก่บริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ประการใด
กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้
ตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ที่ ๔๖๑/๒๕๕๙)



(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๒๗๒,๘๕๘.๓๔ บาท โดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว นั้นเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ไม่ปรากฏว่าก่อนการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด กรณีจึงอาจมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอายัดเงินของผู้ฟ้องคดีจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วยเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน ๑๔๑,๕๐๐ บาท โดยห้ามมิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ชำระเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งอายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อไป ซึ่งหากมีการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งที่พิพาทแล้ว แม้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง เนื่องจากเมื่อขายทอดตลาดไปแล้วย่อมไม่อาจดำเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๔/๒๕๖๐ ที่ ๒๔๕/๒๕๖๐ และที่ ๒๕๘/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๔) คำขอให้ระงับการก่อสร้างอาคารไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

กรณีผู้ฟ้องคดียี่สิบหกคนซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยและเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรโครงการชัยพฤกษ์ ๑ ซอยลาซาล ๑๔ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตบางนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ก่อนการพิพากษาโดยระับการก่อสร้างอาคารพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่ออาคาร ๖ ชั้นดังกล่าว เดิมเป็นบ้าน ๒ ชั้น อยู่ติดต่อและใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบหก โดยแบบแปลนที่ยื่นประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยรวมตามคำนิยามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ (๑๑๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งขัดแย้งกับคำขอของผู้ร้องสอดที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างของที่พักอาศัยกับที่พักอาศัยรวมมีความแตกต่างกัน อีกทั้งปรากฏในคำฟ้องด้วยว่า หมู่บ้านจัดสรรโครงการชัยพฤกษ์ ๑ เป็นโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็กมี ๓๐ หลังคาเรือน เป็นบ้านพักอาศัยชั้นเดียวและสองชั้น มีทางเข้าออกทางเดียว การก่อสร้างอาคารที่ที่พักอาศัยหรือที่อยู่อาศัยรวมขนาด ๖ ชั้น ย่อมจะทำให้สภาพของหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นที่ บ้านพักอาศัย มีสภาพของชุมชนเปลี่ยนไปตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคอีกด้วย กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทให้แก่ผู้ร้องสอดนั้นมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลปกครองจะได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาในเนื้อหาของคดีต่อไป และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันอาคารพิพาทได้ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จและกำลังขึ้นโครงสร้างของอาคาร หากการก่อสร้างอาคารพิพาทยังคงดำเนินการต่อไปก็ยากที่จะเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สิบหกในภายหลัง ประกอบกับเมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว การให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทจะไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๐/๒๕๖๐)



๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- คำขอให้ระงับการก่อสร้างบันไดขึ้นลงของสถานีรถไฟฟ้าบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี

กรณีฟ้องว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กระทำละเมิดโดยก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และกำหนดให้บริเวณผิวจราจรหน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีเป็นบันไดขึ้นลงเอฟ (F) ของสถานีรถไฟฟ้าบางโพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเรื่องการจราจรและถูกบดบังบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับเปลี่ยนฐานของบันไดขึ้นลงเอฟไม่ให้บดบังหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีสามารถนำรถยนต์เข้าจอดในอาคารได้ และขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างบันไดขึ้นลงเอฟของสถานีรถไฟฟ้าบางโพบริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนบริเวณหน้าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าใช้จอดรถยนต์ของตนคือถนนประชาราษฎร์สาย ๒ เป็นถนนสาธารณะ และเป็นทางเดินรถ ซึ่งห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ (๓) ประกอบกับมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้มีสิทธิที่จะจอดรถยนต์บนถนนประชาราษฎร์สาย ๒ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการก่อสร้างฐานบันไดสถานีรถไฟฟ้าที่พิพาท ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะนำรถยนต์เข้าไปจอดในอาคารพาณิชย์ของตน ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้มีอำนาจให้ตัดแปลงหรือต่อเติมทางเดินเท้า (ฟุตบาท) หน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีขับเคลื่อนขึ้นไปได้ อีกทั้ง อาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมีความกว้างเพียง ๔ เมตร และใช้ประกอบธุรกิจเป็นร้านเสริมสวย จึงไม่น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าไปจอดเก็บในอาคารดังกล่าวได้จริง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า บริเวณด้านหลังอาคารของผู้ฟ้องคดีมีซอยขนาดเล็กที่สามารถนำรถยนต์เข้าออกได้ แต่ยังมีปัญหาเรื่องมีบุคคลอื่นมาจอดรถกีดขวางอยู่บ้าง จึงเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นปัญหาส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีอยู่แล้วก่อนที่จะมีการก่อสร้างฐานบันไดสถานีรถไฟฟ้าที่พิพาท ความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในประเด็นนี้จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการก่อสร้างบันไดขึ้นลงเอฟ

ของสถานีรถไฟบางโพแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างบันไดขึ้นลงเอฟของสถานีรถไฟบางโพ บริเวณหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาลมีคำพิพากษาได้ นอกจากนั้น แม้จะฟังได้ว่า เมื่อก่อสร้างบันไดขึ้นลงเอฟของสถานีรถไฟบางโพเสร็จแล้ว ฐานของบันไดดังกล่าวจะบดบังหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นร้านเสริมสวยทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ในการประกอบธุรกิจก็ตาม แต่ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่อาจจะได้รับ ก็มีใช่ความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มากเกินกว่าที่บุคคลทั่วไปจะพึงต้องรับภาระบางอย่างอันเป็นผลจากการพัฒนาของรัฐ ซึ่งย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกโครงการเป็นปกติอยู่แล้ว จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอ กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๒/๒๕๖๐)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

(๑.๑) คำขอให้เจ้าท่ามีคำสั่งห้ามนำเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบท่าเรือ

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคนซึ่งเป็นชาวประมงฟ้องว่า บริษัท ช. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ขุดลอกร่องน้ำเดินเรือบริเวณหน้าท่าเทียบเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อนำเรือขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส เข้าเทียบท่า ได้ทำการขุดลอกร่องน้ำเดินเรือและนำดินเลน ไปทิ้งในบริเวณทำการประมง ทำให้ชายฝั่งทะเลตื้นเขิน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคน ไม่สามารถนำเรือเข้าฝั่งและจอดเรือได้ เครื่องมือและอุปกรณ์ทำการประมงได้รับความเสียหาย เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและระบบนิเวศโดยรวม และทำให้สัตว์น้ำย้ายถิ่น ขาดความมั่นคง ทางอาหาร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเรือที่มีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส



เข้าเทียบท่าเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคนมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเรือที่มีขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะถึงที่สุด เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเรือขนาด ๕๐๐ ตันกรอส เข้ามาเทียบท่าทำให้เกิดการฟุ้งกระจายและทับถมของตะกอนดิน นั้น เห็นว่า จากการตรวจสอบสถานที่พิพาทของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่าขณะตรวจสอบมีเรือเฟอร์รี่ ขนาด ๘๑๕ ตันกรอส ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าเทียบท่า ทำให้มีการฟุ้งกระจายของตะกอนดินเกิดขึ้นบนผิวน้ำบางส่วน และเมื่อเวลาผ่านไป ๑๕ นาที ตะกอนดังกล่าวค่อย ๆ จางหายไปตามลำดับ ต่อมา เมื่อเรือลำดังกล่าวออกจากท่าเรือได้ปรากฏการฟุ้งกระจายของตะกอนดินลักษณะเช่นเดิม ดังนั้น การเกิดตะกอนดินจึงเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผ่าฝืนนำเรือที่มีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เข้าเทียบท่าเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคนจึงมีมูล และยังมีการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และจากผลการตรวจสอบสถานที่พิพาทของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังสามารถใช้ท่าเทียบเรือแหลมหวดซึ่งเป็นท่าเรือเอกประสงค์ที่จัดสร้างขึ้นโดยกรมธนารักษ์ และท่าเทียบเรือราชาเฟอร์รี่ซึ่งเป็นท่าเรือเอกชน เพื่อเทียบท่าให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ หากศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเรือที่มีขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันเป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐแต่ประการใด กรณีมีเหตุเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบเก้าคนมาใช้ได้ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำเรือที่มีขนาดเกิน ๕๐๐ ตันกรอส เข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๐/๒๕๕๙)

(๑.๒) คำขอให้ระงับการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ยังไม่ได้ชำระ และระงับการบังคับตามหนังสือคำประกัน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจำนวน ๒ รายการ โดยมีเงื่อนไข

แนบท้ายใบอนุญาตฯ ให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามราคาที่คุณฟ้องคดีชนะการประมูล ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้มีการควบคุมหรือกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้ไปสู่ระบบดิจิทัลให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้เครือข่ายโทรทัศน์ดังกล่าวไม่สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตและเลิกประกอบกิจการโทรทัศน์ทั้งสองรายการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตข้างต้น และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มิฉะนั้นจะใช้สิทธิตามกฎหมายเรียกให้ธนาคารชำระค่าธรรมเนียมแทนตามหนังสือคำประกันต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแทน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ชำระไปแล้ว ห้ามบังคับตามหนังสือคำประกันและคืนหนังสือคำประกัน และมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยห้ามบังคับและให้ระงับการจ่ายค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระ และระงับการบังคับตามหนังสือคำประกันจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว อีกทั้ง ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสิทธิเรียกให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือคำประกัน ก็เฉพาะกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ผิดข้อตกลงหรือสัญญาเท่านั้น และเมื่อยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงหรือสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกให้ธนาคารชำระเงินตามหนังสือคำประกันเสมือนผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดข้อตกลงหรือสัญญาได้ ซึ่งมีผลเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แพคดีทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาของศาล การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกให้ธนาคารชำระเงินตามสัญญาคำประกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจกระทำซ้ำและกระทำต่อไป ซึ่งการผิดสัญญา และผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายต่อไปเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีนี้ มีผลเพียงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในทันทีเท่านั้น กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ (๒) และมาตรา ๒๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๐/๒๕๖๐)



(๑.๓) คำขอให้ระงับการประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดและครอบครัวอาศัยและทำประโยชน์ในที่ดินของตนเองในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกใบอนุญาตให้นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ณ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำขยะมูลฝอยจำนวนมากทั้งในพื้นที่หมู่ที่ ๓ และนอกพื้นที่หมู่ที่ ๓ มาทิ้งในบริเวณที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด เป็นเหตุให้ส่งกลิ่นเหม็นจนเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต อันเป็นการดำเนินการที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดและชุมชน และละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกต่อไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันเร่งกำจัดขยะมูลฝอยที่เหลือตกค้างทั้งในพื้นที่บ่อขยะและพื้นที่ข้างเคียงให้ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ และให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งน้ำใต้ดินและผิวดินตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ตลอดจนดำเนินการอื่นตามอำนาจหน้าที่เพื่อมิให้ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ระงับการนำขยะมูลฝอยมากำจัดในพื้นที่พิพาท กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กำจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่พิพาทตลอดจนดำเนินการอื่นตามอำนาจหน้าที่ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดไว้พิจารณา กรณีจึงถือว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดมีมูล อีกทั้ง การประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบย่อมเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ำเน่าเสีย ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เพื่อป้องกันมิให้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

กับสถานประกอบกิจการ รวมทั้งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบเจ็ดและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ประกอบกิจการในการดำรงชีพ อยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ประกอบกับใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่สิ้นสุด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังประกอบกิจการกำจัด ขยะมูลฝอยตามที่ได้รับอนุญาต กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตั้งใจ จะกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตาม บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในชั้นไต่สวนของศาลปกครองชั้นต้นว่า หากศาลมีคำสั่ง ตามคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ด จะไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด อาศัยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นการสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ คุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจการกำจัดขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดเหตุรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ ประกอบกิจการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อ ๗๕ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) (ก) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๒/๒๕๖๐)

(๑.๔) คำขอให้เปิดประตูที่ปิดกั้นถนนทางเข้าโรงเรียน

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปิดประตูกั้น ถนนทางเข้าโรงเรียน ตั้งแต่ซอยแยกถนนอุดรสุขุมย์ ซอย ๗/๑ ถึงซอย ๗/๕ รวม ๕ ซอย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าและประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถสัญจรผ่านไปมา ได้ปกติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเปิดประตูที่ปิดกั้นถนนดังกล่าว เป็นการถาวร โดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเปิดประตูที่ปิดกั้นถนนดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าและประชาชนในชุมชนจนกว่าศาล จะมีคำพิพากษา นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และการฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดี คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าจึงมีมูล



ที่จะรับคำฟ้องไว้พิจารณา และเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในชั้นนี้ น่าเชื่อได้ว่า ถนนพิพาทดังกล่าว เป็นทางสาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปิดประตูเหล็กถาวรกั้นซอยแยกทั้งห้ามิให้สามารถ เชื่อมต่อกับถนนทางเข้าออกโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าโดยทำให้ไม่สามารถออกจากซอยแยกทั้งห้าเข้าสู่ถนน เข้าออกโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ผ่านไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามความประสงค์ได้ อีกต่อไป ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าจึงยังคงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายต่อไปตราบเท่าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังคงปิดกั้นประตูดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ประกอบกับ ปัญหาการลักทรัพย์ในสถานที่ราชการก็ดี ปัญหาเสพติดก็ดี หรือปัญหาการมั่วสุมในยามวิกาล ในบริเวณดังกล่าวก็ดี ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างเป็นเหตุที่ต้องปิดประตูกั้นระหว่างซอยแยกทั้งห้า กับถนนเข้าออกโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี นั้น เป็นปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะตัวในเรื่องดังกล่าวเอง การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ การเปิดหรือปิดประตูรั้วที่กั้นซอยแยกทั้งห้าหาจะมีผลทำให้เป็นการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยตรง ส่วนเรื่องปัญหาการป้องกันอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชน นักเรียนก็ดี ปัญหาการป้องกันทรัพย์สินของนักเรียน เช่น จักรยานยนต์ที่นักเรียนนำมาจอดไว้ นอกรั้วโรงเรียนก็ดี ปัญหาการจอดรถตู้ที่มารับส่งนักเรียนก็ดี เห็นว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับ วินัยจราจรของนักเรียนและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม สามารถใช้อำนาจหน้าที่ในกำหนดระเบียบการใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เกิดความ เรียบร้อยได้อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องปิดกั้นถนน ส่วนปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอในการดูแล ความปลอดภัยของนักเรียนและความเรียบร้อยในโรงเรียนนั้น เห็นว่า เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรงเช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชอบที่จะนำ วิธีการอื่นมาใช้ในการป้องกันหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวได้โดยที่จะต้องไม่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น การที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเปิดประตูรั้วที่กั้นซอยแยกถนนอุดรสุขุมย์ ซอย ๗/๑ ถึงซอย ๗/๕ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบห้าและประชาชนในชุมชนโนนนิเวศน์สามารถใช้ถนนทางเข้าออก โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี ได้นั้น จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบของ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม หรือทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม แต่อย่างใด กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะนำวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาใช้ โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเปิดประตูรั้วที่ปิดกั้นซอยแยกทั้งห้าดังกล่าวกับถนนทางเข้า โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๐)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓
และข้อ ๗๖)**

(๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามอุทธรณ์

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา เป็นที่สุดตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่
ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามข้อ ๑๐๐
วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๓๙/๒๕๖๐)

(๒) ระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้ว
ก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอ
บรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง
ของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

วิธีพิจารณาคดีปกครองเป็นวิธีพิจารณาโดยใช้ระบบไต่สวนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ทั้งนี้ ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีนอกเหนือจากพยานหลักฐานของคู่กรณีได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องและเอกสารประกอบท้ายคำฟ้องแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ยื่นส่งคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่แจ้งให้บริษัท บ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) หยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวต่อศาล ประกอบกับในชั้นไต่สวนคำร้องเกี่ยวกับคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มาให้ถ้อยคำ โดยมีประเด็นในการไต่สวน คือ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสารพิษและความเป็นพิษกรณีที่เกิดจากโรงงานฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ความเดือดร้อนและเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งหกและประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ จึงเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลจากหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในการละเลยต่อหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นประเด็นในคดีนี้โดยตรง และการที่ศาลเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้ามาในคดีนั้นก็เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่แท้จริง ซึ่งเป็นหน้าที่ของศาลปกครองที่จะต้องทำการไต่สวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้ได้ความชัดเจนเพื่อที่จะพิพากษาคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้ามาในคดีจึงเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นอกจากนี้ หากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปิดบ่อขยะตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งหกแล้ว คำพิพากษาย่อมกระทบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคดี เมื่อศาลเห็นว่าจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้เช่นกัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๑/๒๕๕๙)

๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

(๑) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คຸ່ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ ที่ออกทับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๕๒๔ ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคดีถึงที่สุดโดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นเพื่อทำการสอบสวนภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่คดีถึงที่สุด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ ดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดไว้ ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๙๔/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ อ.๗๑๑/๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องสอดโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ อันเป็นที่ดินพิพาทในคดีนี้ และคำพิพากษาของศาลปกครองทำให้ผู้ร้องสอดเสียหาย ผู้ร้องจึงขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดี ขอให้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องสอด พร้อมทั้งออกหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทำคำให้การแก้คำร้องสอด และพิพากษาว่าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง นั้น กรณีถือเป็นการร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีสิทธิร้องสอดเข้ามาในชั้นบังคับคดีต้องแสดงให้เห็นว่าตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องกับคำบังคับตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวแล้ว เห็นว่า เป็นการกำหนดคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องพิพาทดังกล่าว ดังนั้น หากผู้ร้องเห็นว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นเจ้าของที่ดินที่พิพาทและมีการออกโฉนดที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะยื่นคำโต้แย้งคัดค้านต่อคณะกรรมการสอบสวน เพื่อให้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณาสั่งการตามกฎหมายต่อไป คำบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ ของผู้ร้อง จึงยังไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้อง เนื่องจากสิทธิของผู้ร้องในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๑๒ มีอยู่อย่างไร ก็ยังคงมีอยู่อย่างนั้น กรณีจึงไม่มีความจำเป็นต้องร้องสอดเข้ามาเพื่อให้ได้รับความรับรอง คຸ່ມครอง



หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู่ คำร้องสอดของผู้ร้องจึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๓๗/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เทศบาลเมืองลาดสวาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ขนย้ายขยะมูลฝอยจากจุดที่พักขยะมูลฝอยของผู้ถูกฟ้องคดี ไปทิ้งที่บ่อขยะของเอกชน ตกลงค่าจ้างเป็นเงิน ๑๘,๙๒๐,๐๐๐ บาท และกำหนดการจ่ายเงิน ค่าจ้างแบ่งเป็น ๑๐ งวด โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขนย้ายขยะมูลฝอยไปทิ้งตามสัญญา จนถึงงวดที่ ๗ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ จึงเป็นการกระทำผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างงวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ รวมเป็นเงิน ๓,๕๕๐,๒๕๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากศาล พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผลแห่ง คำพิพากษาของศาลย่อมมีผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญาในสัญญาที่พิพาทนี้เท่านั้น สำหรับผู้ร้องทั้งสองแม้จะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นประธานและกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ มีหน้าที่ดำเนินการจ้างเหมาขนย้ายขยะมูลฝอยตามสัญญาจ้างที่พิพาทในคดีนี้ ก็ตาม ก็ถือเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนด ไว้ในสัญญาแต่อย่างใด ผลแห่งคำพิพากษาของศาลจึงหาได้มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้ร้องทั้งสอง ส่วนการที่ผู้ร้องทั้งสองจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือไม่ ย่อมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ หาได้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคดีนี้แต่อย่างใด ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่ใช่ ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้ร้องทั้งสองจะต้องเข้ามา เป็นคู่กรณีในคดีเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คู่ครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๐/๒๕๖๐)

(๒) ผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำร้องสอด

สิทธิการเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพค้าขายในตลาดนัดจตุจักร เป็นสิทธิการเช่าที่ดินอันเกิดขึ้นโดยสัญญา ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าแผงค้าเป็นผู้เช่าที่ดินเพื่อได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในที่ดินนั้น ตามนัยมาตรา ๕๓๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ให้เช่าจะต้องคำนึงถึง คุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญว่าสมควรได้รับความไว้วางใจในการใช้และดูแลทรัพย์สินที่เช่า

หรือไม่ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ข. ผู้เช่าที่ดินตามสัญญา ได้ถึงแก่ความตาย สิทธิการเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าที่ดินก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นสุด และไม่เป็นมรดกที่จะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม เนื่องจากเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ข. ย่อมไม่มีอำนาจเข้ามาสวมสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อประกอบอาชีพค้าขายในตลาดนัดจตุจักรของนาย ข. ได้ และไม่อาจให้เช่าช่วงหรือโอนสิทธิของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังนั้น ผู้ร้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ข. จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องคดีร่วมในคดีนี้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๗/๒๕๖๐)

(๓) คำร้องสอดต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี

กรณียื่นคำร้องสอดว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตามโครงการบูรณะปรับปรุงถนนสายบ้านท่าขอนยาง-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๐๒ เดิม) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำสัญญาจ้างก่อสร้าง มิได้จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบแปลน หรือประมาณการราคาโครงการดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างแบรีเออร์บนถนนสายดังกล่าว ทำให้ผู้ร้องสอดซึ่งอาศัยอยู่บริเวณนั้นไม่สะดวกในการสัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งห้ามมิให้มีการสร้างแบรีเออร์และให้รื้อถอนแบรีเออร์ออกไปโดยสิ้นเชิง นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถือได้ว่าผู้ร้องสอดมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ จึงมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขออนุญาตเข้าเป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ได้ แต่โดยที่คำร้องสอดถือเป็นคำฟ้องตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ร้องสอดจึงต้องยื่นคำร้องสอดภายในระยะเวลาฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สัญญาจ้างเหมาโครงการบูรณะปรับปรุงถนนดังกล่าว มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ร้องสอดได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้อย่างช้าที่สุดในวันเริ่มก่อสร้างตามสัญญา คือ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน



ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ร้องสอดจึงต้องยื่นคำร้องสอดต่อศาลอย่างช้าที่สุดภายในวันดังกล่าว การที่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการยื่นคำร้องสอดเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการรับคำร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ไว้พิจารณาไม่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นใดที่ทำให้ผู้ร้องสอดไม่อาจยื่นคำร้องสอดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำร้องสอดนี้ไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องสอดของผู้ร้องสอดไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๕๙)

(๔) การร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมอาจยื่นได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษา

กรณียื่นคำร้องสอดขอเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมโดยอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในคดีพิพาทแก่ผู้ร้องสอด เนื่องจากผู้ร้องมีกิจการในบริเวณที่พิพาทกันในคดีนี้ และขอถือเอาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องของผู้ร้องด้วยนั้น กรณีเป็นการร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งบัญญัติว่า บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอดด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้น โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วม... เมื่อคดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมเพราะเห็นว่ามีส่วนได้เสียในการใช้ทางสาธารณะที่อาจถูกรุกกล้ำจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารพิพาทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ร้องจึงสามารถร้องขอเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมได้ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนศาลพิพากษา จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องสอดของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๘/๒๕๕๙)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘ การหั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การหั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยว่ากรณีดังต่อไปนี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน

- ปัญหาเกี่ยวกับการกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดี

ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) นั้น โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำ



ในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในคดีนี้ไม่ได้ แต่โดยที่ การกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและมีอำนาจที่จะกำหนดตัวผู้ถูกฟ้องคดีให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองสูงสุดจึงให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี และดำเนินกระบวนการพิจารณาตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๕๙)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

กรณีที่กรมตุลาการและอธิบดีกรมตุลาการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ) อุทธรณ์ว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยที่ศาลจะมีอำนาจแก้ไขคำสั่งดังกล่าวเป็นจำหน่ายคดีเฉพาะผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความได้ นั้น เมื่อเนื้อหาของคำสั่งจำหน่ายคดีของศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาถึงการหมดสิ้นไปของความเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อันเนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองบางส่วน เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามใบขนสินค้าขาออกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวิญญูชนพึงเข้าใจได้ว่าเป็นการพิจารณาเพื่อจำหน่ายคดีเฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เท่านั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นเพียงข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งศาลสามารถมีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่พิจารณา โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ได้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๒/๒๕๕๙)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

คดีที่จะขอเข้ามาแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตายได้ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ต้องไม่ใช่เป็นเรื่องสิทธิเฉพาะตัวของคู่กรณีที่ถึงแก่ความตายสำหรับปัญหาว่าการฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิซึ่งที่นาก่อนบุคคลอื่นตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นสิทธิเฉพาะตัว

ของผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่ความตายหรือไม่ นั้น เห็นว่า สิทธิในการซื้อหาที่เช่าก่อนบุคคลอื่นของผู้เช่าตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษแยกต่างหากจากสิทธิของผู้เช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้ผู้เช่ามีความมั่นคงในอาชีพ อันเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าวหรือพืชไร่มีโอกาสซื้อหาเป็นของตนเองตามสมควร จึงกำหนดหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่ประสงค์จะขายหาที่มีผู้เช่า จะต้องบอกกล่าวผู้เช่าก่อน เพื่อให้ผู้เช่ามีสิทธิซื้อหาตามราคาที่ผู้ให้เช่าแจ้งก่อนบุคคลอื่น จะเห็นได้ว่าการได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เช่าเป็นสำคัญ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้เช่าที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกข้าวหรือพืชไร่เท่านั้น สิทธิในการซื้อหาที่เช่าก่อนบุคคลอื่นจึงเป็นสิทธิเฉพาะตัวผู้เช่า ไม่อาจโอนกันได้ เมื่อผู้เช่าตาย สิทธิในการซื้อหาที่เช่าก่อนบุคคลอื่นจึงไม่อาจตกทอดแก่ทายาทได้ ดังนั้น เมื่อสิทธิในการซื้อหาที่เช่าก่อนบุคคลอื่นของผู้ฟ้องคดีเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีซึ่งถึงแก่ความตาย ศาลจึงชอบที่จะสั่งจำหน่ายคดีนี้เสียได้ เพราะไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๒/๒๕๕๙)

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายเรียก ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีทำคำชี้แจงต่อศาล เพื่อพิจารณาเงื่อนไขการฟ้องคดีก่อนรับฟ้อง โดยให้ทำคำชี้แจงและส่งเอกสารต่อศาลภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันรับหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำชี้แจงและส่งเอกสารต่อศาลภายในเวลาที่ศาลกำหนด ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับหมายโดยชอบผ่านทางผู้รับมอบอำนาจ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งจำหน่ายคดีของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยอ้างเหตุที่ทำให้ทำคำชี้แจงและส่งเอกสารต่อศาลล่วงเลยระยะเวลาที่ศาลกำหนด เนื่องจากผู้รับหมายศาลแทนเป็นผู้สูงวัยและมีอาการหลงลืม จึงไม่ได้มอบหมายศาลให้แก่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหมายเรียกแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้รวบรวมเอกสารตามหมายเรียกและจัดส่งต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ อันเป็นวันที่ล่วงเลยระยะเวลาที่ศาลกำหนดไปเพียง ๑๔ วัน จากพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขวนขวายที่จะทำคำชี้แจงแสดงพยานหลักฐานต่อศาลโดยไม่มีเจตนาขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่ใส่ใจในการดำเนินคดีตามที่ศาลมีหมายเรียกแต่อย่างใด ประกอบกับคำชี้แจงและพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีเสนอต่อศาลก่อนหน้านั้น ก็เป็นคำชี้แจงและพยานหลักฐานอย่างเดียวกันกับที่ศาลสั่งให้ผู้ฟ้องคดีจัดส่งต่อศาล ซึ่งเพียงพอต่อการพิจารณาชั้นรับคำฟ้องแล้ว กรณีจึงยังไม่มีเหตุที่ศาลปกครองชั้นต้น



ต้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้พิจารณา คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๕/๒๕๕๙)

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแขม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปลอมแปลงลายเซ็นให้ผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้มีการ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ ต่อมา ผู้ร้องซึ่งมีชื่อเป็น ๑ ใน ๖ ราย ที่ปลูกสร้างบ้านทับทางสาธารณประโยชน์ตามคำพิพากษาดังกล่าวได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ร้องได้เคย ให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินที่ปลูกบ้านอยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้ทำการปลูกสร้างบ้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยในขณะนั้น ผู้ร้องได้ทราบว่าเป็นเจ้าของที่ดินเดิม ได้ก่อสร้างบ้านและรั้วที่ที่ดินซึ่งเป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่ผู้ร้องเห็นว่าคงไม่มีผู้ใดเข้าใช้ ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวแล้ว และแม้ผู้ร้องจะทราบข้อเท็จจริงว่าตนได้ปลูกสร้างบ้าน ทับทางสาธารณประโยชน์ แต่ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนออกไปเนื่องจากการได้ดำเนินการ ก่อสร้างในราคาสูงซึ่งผู้ร้องต้องรับภาระในการผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคาร และหากผู้ร้องต้องทำการ รื้อถอนออกไป ก็จะทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัย อีกทั้ง ตั้งแต่ผู้ร้องได้เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณพิพาท ก็ไม่เคยเห็นว่าผู้ใดเข้ามาใช้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อผู้ร้องยอมรับว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ผู้ร้องจึงหาได้มีสิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ตามกฎหมายให้ปลูกสร้างบ้านรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ คำพิพากษาดังกล่าวของศาล จึงไม่กระทบต่อสถานภาพสิทธิของผู้ร้องที่มีอยู่ตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้ร้องจึงมิใช่ผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจถูกผลกระทบจากคำพิพากษาในคดีที่จะยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษา คดีนี้ใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๘/๒๕๕๙)